4 지방 준공후 미분양 아파트 세제지원 확대(영§28의2 17호 신설 등)

1 개정개요

※ 지역중심 건설투자 보강방안(8.14.) 후속조치

개정 전	개정 후
□ 지방 준공 후 미분양 아파트* 취득 시 세제지원(주택 수 제외) * 사용검사·사용승인을 받은 후 분양되지 않은 아파트 ○ 주택 수 제외 - (대상) 수도권 外 소재, 전용 85㎡ 이하, 취득가액 6억이하의 주택 - (적용기간) '24.1.10. ~ '25.12.31. ○ 주택 수 제외 기간 - '24.1.10. ~ '26.12.31.	□ 지방 준공 후 미분양 아파트 세제지원 강화(+중과제외 신설 등) ○ 중과제외(1년간) - (대상) 좌 동 - (적용기간) '26.1.1. ~ '26.12.31. ○ 주택 수 제외 기간 연장 - '24.1.10. ~ '27.12.31.

□ 개정내용

○ 수도권 外 지역 내 **준공 후 미분양 아파트**에 대해서는 **중과세 제외**(~'26년 말) **및 주택 수 제외**(~'27년 말) **신설**

○ 종전 규정에 따라 이미 취득한 수도권 外 지역 **준공 후 미분양 아파트**의 경우 **주택 수 제외 기간**을 **1년 연장**(~'26년 말→~'27년 말)

□ 적용요령

○ 개정 규정은 **2026년 1월 1일 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용**

▌**지방세법 시행령 부칙 제1조(시행일)** 이 영은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

▌**지방세법 시행령 부칙 제5조(주택 유상거래 취득 중과세의 예외에 관한 적용례)** 제28조의2제17호 및 제18호의 개정규정은 이 영 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.

▌**지방세법 시행령 부칙 제7조(주택 수의 산정방법에 관한 적용례)** 제28조의4제6항제1호나목 및 바목의 개정규정은 이 영 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.

2 개정조문

현 행	개 정 안
제28조의2(주택 유상거래 취득 중과세의 예외) 법 제13조의2제1항을 적용할 때 같은 항 각 호 외의 부분에 따른 주택(이하 이 조 및 제28조의3부터 제28조의6까지에서 "주택"이라 한다)으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택은 중과세 대상으로 보지 않는다. 1. ~ 16. (생 략) <신 설>	제28조의2(주택 유상거래 취득 중과세의 예외) ----------. 1. ~ 16. (생 략) 17. 「주택법」 제54조제1항에 따른 사업주체가 같은 법 제49조에 따른 사용검사 또는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인(임시사용승인을 포함한다)을 받은 후 분양되지 않은 아파트를 2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지 최초로 유상승계 취득하는 아파트로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 아파트 가. 「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권 외의 지역에 있을 것 나. 전용면적 85제곱미터 이하이고 취득당시가액이 6억원 이하일 것
제28조의4(주택 수의 산정방법) ① ~ ⑤ (생 략) ⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에	제28조의4(주택 수의 산정방법) ① ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ ----------

따라 1세대의 주택 수를 산정할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택, 조합원입주권, 주택분양권 또는 오피스텔은 소유주택(주택 취득일 현재 취득하는 주택을 포함하지 아니한 소유주택을 말한다) 수에서 제외한다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주택 가. (생 략) 나. 제28조의2제3호·제5호·제6호 및 제12호에 해당하는 주택으로서 주택 수 산정일 현재 해당 용도에 직접 사용하고 있는 주택 다. ~ 마. (생 략) <신 설> 2. ~ 9. (생 략)	----------. 1. ---------- 가. (현행과 같음) 나. 제28조의2제3호·제5호·제6호·제12호 및 제18호---------- 다. ~ 마. (현행과 같음) 바. 제28조의2제17호에 해당하는 주택 2. ~ 9. (현행과 같음)
대통령령 제34353호 지방세법 시행령 일부개정령 부칙(대통령령 제35177호 지방세법 시행령 일부개정령에 따라 개정된 내용을 포함한다) 제2조(유효기간) ① (생 략) ② 제28조의4제2항제3호 및 같은 조 제6항제7호(같은 조 제2항제3호의 규정에 해당하는 주택에 한정한다)의 개정규정은 2026년 12월 31일까지 효력을 가진다.	대통령령 제34353호 지방세법 시행령 일부개정령 부칙(대통령령 제35177호 지방세법 시행령 일부개정령에 따라 개정된 내용을 포함한다) 제2조(유효기간) ① (현행과 같음) ② ---------- 2027년 12월 31일----------.